

Nalevingsrapport

Voorbeeld Operator B.V. · Essentiële entiteit · stand per 6/10/2026

Loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité / Wet van 26 april 2024 — nationale omzettingswet; de eisen daarvan beoordeelt deze module nog niet

ITORO-zelfevaluatie-instrument — het document is geen audit en geen juridisch advies.

Samenvatting voor het bestuur

STATUS VAN DE ENTITEIT

Essentiële entiteit

NIS 2-richtlijn artikel 3, lid 1, punt c),

(aanbieder van openbare elektronischecommunicatienetwerken of van openbare elektronischecommunicatiediensten die ten minste een middelgrote onderneming is)

MATE VAN VOORBEREIDING

59%

Volwassenheid 2.4 bij streefniveau 4

FORMELE VERPLICHTINGEN

8/16

3 niet nagekomen, 5 in uitvoering

Eerstvolgende wettelijke termijnen

- 17/10/2027 (over 376 dagen) — Eerste evaluatie van de richtlijn door de Commissie

Grootste hiaten

1. Cyberhygiëne en opleiding — volwassenheid 2.0 tegenover streefniveau 4, prioriteit kritiek
2. 7. Beleid en procedures om de doeltreffendheid van maatregelen voor het beheer van cyberbeveiligingsrisico's te beoordelen (artikel 21, lid 2, punt f), van Richtlijn (EU) 2022/2555) — volwassenheid 2.0 tegenover streefniveau 4, prioriteit kritiek
3. 9. Cryptografie (artikel 21, lid 2, punt h), van Richtlijn (EU) 2022/2555) — volwassenheid 2.0 tegenover streefniveau 4, prioriteit kritiek
4. 2. Risicobeheerbeleid (artikel 21, lid 2, punt a), van Richtlijn (EU) 2022/2555) — volwassenheid 2.2 tegenover streefniveau 4, prioriteit hoog
5. 4. Bedrijfscontinuïteit en crisisbeheer (artikel 21, lid 2, punt c), van Richtlijn (EU) 2022/2555) — volwassenheid 2.2 tegenover streefniveau 4, prioriteit hoog

De autoriteiten krijgen de bevoegdheid om geldboeten op te leggen vanaf 17/10/2024 (NIS 2-richtlijn artikel 41, lid 1). Vanaf wanneer de nationale autoriteit boetes kan opleggen, bepaalt de omzettingswet — deze module kent die niet. Het financiële risico is hier daarom niet gedateerd, terwijl de invoeringsverplichtingen uit het nationale recht voortvloeien vanaf de inwerkingtreding ervan.

Financiële aansprakelijkheid

Entiteit

Hoe dit plafond tot stand komt — twee afzonderlijke stappen

1. Het minimumplafond wordt door de richtlijn bepaald
- Twee waarden worden vergeleken: een vast bedrag in euro en een percentage van de totale wereldwijde jaaromzet van de onderneming in het voorgaande boekjaar. De hoogste is de bovengrens die de lidstaat ten minste moet vaststellen. Het nationale recht kan die verhogen.
- NIS 2-richtlijn artikel 34, lid 4 en 5
2. Het bedrag binnen het plafond wordt door de nationale autoriteit bepaald
- De boete moet doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn, gelet op de omstandigheden van het individuele geval. De autoriteit houdt ten minste rekening met de criteria van artikel 32, lid 7: ernst en duur van de inbreuk, eerdere inbreuken, schade, opzet, herstelmaatregelen en medewerking.
- NIS 2-richtlijn artikel 34, lid 1 en 3
- Het plafond kan een veelvoud van de jaaromzet bedragen — het is een bovengrens, geen te verwachten bedrag. Nationale minima, dwangsommen en de wijze van vaststelling worden door de wet van de lidstaat bepaald.

Het wettelijke plafond van de geldboete bedraagt **10.000.000 EUR**. Het vaste bedrag prevaleert: 10 miljoen EUR is hoger dan 2 % van de omzet.

- Percentagevariant: 480.000 EUR
- Vastbedragvariant: 10.000.000 EUR
- Wettelijk minimum: 0 EUR

De plafonds van artikel 34, leden 4 en 5, zijn minima ('ten minste') — het nationale recht kan in hogere voorzien. Bedragen in euro, zonder omrekening naar de nationale valuta.

Afweging van de boete — NIS 2-richtlijn artikel 34, lid 3 en artikel 32, lid 7

Bij het besluit om een administratieve geldboete op te leggen en over de hoogte ervan wordt in elk individueel geval naar behoren rekening gehouden met ten minste de in artikel 32, lid 7, genoemde elementen.

Criteria van artikel 32, lid 7, van de richtlijn:

- de ernst van de inbreuk en het belang van de geschonden bepalingen — als ernstig gelden in elk geval: herhaalde inbreuken, het niet melden of verhelpen van significante incidenten, het niet verhelpen van tekortkomingen in strijd met bindende instructies, het belemmeren van audits of monitoring, het verstrekken van onjuiste of grof onnauwkeurige informatie
- czas trwania naruszenia
- relevante eerdere inbreuken door de entiteit
- veroorzaakte materiële of immateriële schade, met inbegrip van financieel verlies, gevolgen voor andere diensten en het aantal getroffen gebruikers
- het opzettelijke of nalatige karakter van de inbreuk
- maatregelen om de schade te voorkomen of te beperken
- naleving van goedgekeurde gedragscodes of certificeringsmechanismen
- de mate van medewerking met de bevoegde autoriteiten

De richtlijn voorziet niet uitdrukkelijk in het afzien van een boete — of en wanneer dat mogelijk is, beslist het nationale recht.

- De lidstaten kunnen dwangsommen vaststellen om beëindiging van een inbreuk af te dwingen. De hoogte wordt door het nationale recht bepaald.
- De richtlijn voorziet niet in een afzonderlijke boete voor een gekwalificeerde inbreuk — dat is een constructie van het nationale recht van sommige landen.

Leidinggevende van de entiteit

Rechtshandeling	Grondslag	Autoriteit	Plafond
Richtlijn (EU) 2022/2555	NIS 2-richtlijn artikel 20, lid 1	Bevoegde autoriteit van de lidstaat	0 EUR

- Het bestuursorgaan keurt de maatregelen voor het beheer van cyberbeveiligingsrisico's goed (artikel 20, lid 1).
- Het bestuursorgaan houdt toezicht op de uitvoering van die maatregelen (artikel 20, lid 1).
- Leden van het bestuursorgaan volgen regelmatig opleidingen (artikel 20, lid 2).
- Ten aanzien van een essentiële entiteit kan de autoriteit om een tijdelijk verbod op het uitoefenen van leidinggevende functies verzoeken (artikel 32, lid 5, punt b)).

De entiteit oefent een elektronischecomunicatieactiviteit uit — de aansprakelijkheid van de leidinggevende wordt door het nationale recht bepaald

De autoriteiten krijgen de bevoegdheid om geldboeten op te leggen vanaf **17/10/2024** (NIS 2-richtlijn artikel 41, lid 1). Vanaf wanneer de nationale autoriteit boetes kan opleggen, bepaalt de omzettingswet — deze module kent die niet. De invoeringsverplichtingen vloeien voort uit het nationale recht vanaf de inwerkingtreding ervan.

2.4

Rozwijany

ALGEMENE VOLWASSENHEID

59%

Doel: niveau 4

NALEVINGSGRAAD

1.6

tot het streefniveau

GEMIDDELD HIAAT

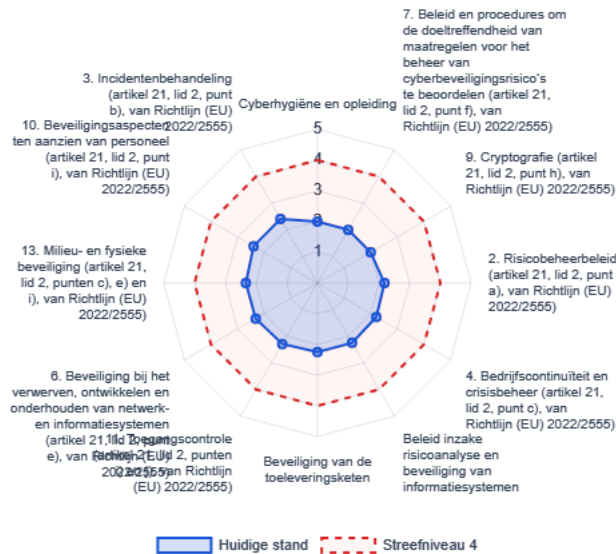
212/212

100% ingevuld

ANTWOORDEN

Volwassenheidsprofiel

12 gebieden met het grootste hiaat van 23

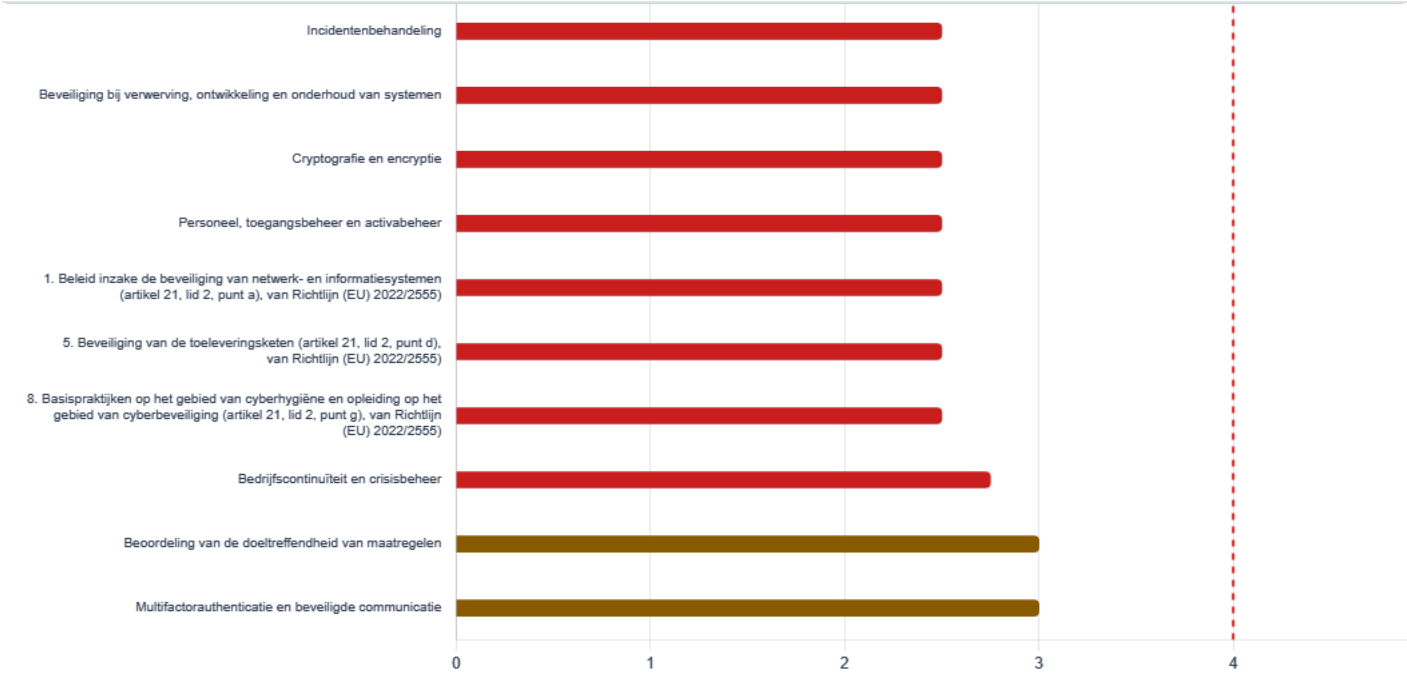


Volwassenheid per gebied



Invulling per rechtshandeling

Rechtshandeling	Ingevuld	Volwassenheid
Verplichtingen NIS 2-richtlijn — formele verplichtingen	16/16	—
NIS 2 NIS 2-richtlijn — artikel 21	35/35	2.5
2024/2690 Verordening (EU) 2024/2690	161/161	2.3



Hiaatanalyse						
Gebied		Huidig	Doel	Hiaat	Prioriteit	Invulling
Cyberhygiëne en opleiding		2.0	4	2.0	Kritiek	3/3
NIS 2-richtlijn	artikel 21, lid 2, punt g)					
NIS 2-richtlijn	artikel 20, lid 2					
7. Beleid en procedures om de doeltreffendheid van maatregelen voor het beheer van cyberbeveiligingsrisico's te beoordelen (artikel 21, lid 2, punt f), van Richtlijn (EU) 2022/2555)		2.0	4	2.0	Kritiek	3/3
Vo. 2024/2690	Bijlage, afdeling 7					
9. Cryptografie (artikel 21, lid 2, punt h), van Richtlijn (EU) 2022/2555)		2.0	4	2.0	Kritiek	3/3
Vo. 2024/2690	Bijlage, afdeling 9					
2. Risicobeheerbeleid (artikel 21, lid 2, punt a), van Richtlijn (EU) 2022/2555)		2.2	4	1.8	Hoog	11/11
Vo. 2024/2690	Bijlage, afdeling 2					
4. Bedrijfscontinuïteit en crisisbeheer (artikel 21, lid 2, punt c), van Richtlijn (EU) 2022/2555)		2.2	4	1.8	Hoog	14/14
Vo. 2024/2690	Bijlage, afdeling 4					
Beleid inzake risicoanalyse en beveiliging van informatiesystemen		2.3	4	1.8	Hoog	4/4
NIS 2-richtlijn	artikel 21, lid 2, punt a)					
Beveiliging van de toeleveringsketen		2.3	4	1.8	Hoog	4/4
NIS 2-richtlijn	artikel 21, lid 2, punt d)					
NIS 2-richtlijn	artikel 21, lid 3					
11. Toegangscontrole (artikel 21, lid 2, punten i) en j), van Richtlijn (EU) 2022/2555)		2.3	4	1.7	Hoog	21/21
Vo. 2024/2690	Bijlage, afdeling 11					
6. Beveiliging bij het verwerven, ontwikkelen en onderhouden van netwerk- en informatiesystemen (artikel 21, lid 2, punt e), van Richtlijn (EU) 2022/2555)		2.3	4	1.7	Hoog	31/31
Vo. 2024/2690	Bijlage, afdeling 6					
13. Milieu- en fysieke beveiliging (artikel 21, lid 2, punten c), e) en i), van Richtlijn (EU) 2022/2555)		2.3	4	1.7	Hoog	9/9
Vo. 2024/2690	Bijlage, afdeling 13					
10. Beveiligingsaspecten ten aanzien van personeel (artikel 21, lid 2, punt i), van Richtlijn (EU) 2022/2555)		2.4	4	1.6	Hoog	10/10
Vo. 2024/2690	Bijlage, afdeling 10					
3. Incidentenbehandeling (artikel 21, lid 2, punt b), van Richtlijn (EU) 2022/2555)		2.4	4	1.6	Hoog	22/22
Vo. 2024/2690	Bijlage, afdeling 3					
12. Beheer van activa (artikel 21, lid 2, punt i), van Richtlijn (EU) 2022/2555)		2.5	4	1.5	Hoog	13/13
Vo. 2024/2690	Bijlage, afdeling 12					
Incidentenbehandeling		2.5	4	1.5	Hoog	4/4
NIS 2-richtlijn	artikel 21, lid 2, punt b)					
Beveiliging bij verwerving, ontwikkeling en onderhoud van systemen		2.5	4	1.5	Hoog	4/4
NIS 2-richtlijn	artikel 21, lid 2, punt e)					
Cryptografie en encryptie		2.5	4	1.5	Hoog	2/2
NIS 2-richtlijn	artikel 21, lid 2, punt h)					
Personeel, toegangsbeheer en activabeheer		2.5	4	1.5	Hoog	4/4
NIS 2-richtlijn	artikel 21, lid 2, punt i)					
1. Beleid inzake de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (artikel 21, lid 2, punt a), van Richtlijn (EU) 2022/2555)		2.5	4	1.5	Hoog	8/8
Vo. 2024/2690	Bijlage, afdeling 1					
5. Beveiliging van de toeleveringsketen (artikel 21, lid 2, punt d), van Richtlijn (EU) 2022/2555)		2.5	4	1.5	Hoog	8/8
Vo. 2024/2690	Bijlage, afdeling 5					
8. Basispraktijken op het gebied van cyberhygiëne en opleiding op het gebied van cyberbeveiliging (artikel 21, lid 2, punt g), van Richtlijn (EU) 2022/2555)		2.5	4	1.5	Hoog	8/8
Vo. 2024/2690	Bijlage, afdeling 8					
Bedrijfscontinuïteit en crisisbeheer		2.8	4	1.3	Gemiddeld	4/4
NIS 2-richtlijn	artikel 21, lid 2, punt c)					
Beoordeling van de doeltreffendheid van maatregelen		3.0	4	1.0	Gemiddeld	3/3
NIS 2-richtlijn	artikel 21, lid 2, punt f)					

Gebied	Huidig	Doel	Hiaat	Prioriteit	Invulling
Multifactorauthenticatie en beveiligde communicatie	3.0	4	1.0	Gemiddeld	3/3
NIS 2-richtlijn artikel 21, lid 2, punt j)					

Register juridische risico's — niet uitgevoerde verplichtingen				
Verplichting	Grondslag		Termijn	Boeterisico
Als de entiteit een DNS-dienstverlener, TLD-register, cloudaanbieder, datacentrum, CDN, aanbieder van beheerde diensten, onlinemarktplaats, zoekmachine of sociaal netwerk is — heeft zij de aanvullende gegevens uit artikel 27 ingediend, inclusief het adres van haar hoofdvestiging in de Unie? Registratiegegevens voor de lijst van entiteiten	NIS 2-richtlijn	artikel 27, lid 2	—	artikel 34
Als de entiteit een verlener van vertrouwensdiensten is — meldt zij significante incidenten binnen 24 uur na kennisname? Melding van significante incidenten	NIS 2-richtlijn	artikel 23, lid 4, tweede alinea	24 godziny	artikel 34
Is de essentiële entiteit voorbereid op een beveiligingsaudit door de autoriteit of een onafhankelijke instantie, op eigen kosten? Gereedheid voor toezichtmaatregelen	NIS 2-richtlijn	artikel 32, lid 2, punt b–c i), lid 3	—	artikel 32, lid 4

Wettelijke kalender				
Datum	Gebeurtenis	Grondslag		Resterend
16/1/2023	Inwerkingtreding van de NIS 2-richtlijn Op de twintigste dag na de bekendmaking in het Publicatieblad.	NIS 2-richtlijn	artikel 45	van kracht
17/10/2024	Omzettingstermijn van de richtlijn Uiterlijk op deze datum moesten de lidstaten nationale bepalingen vaststellen en bekendmaken.	NIS 2-richtlijn	artikel 41, lid 1	van kracht
18/10/2024	Toepassing van nationale bepalingen en intrekking van NIS 1 Vanaf deze datum passen de lidstaten de uitvoeringsbepalingen toe; Richtlijn (EU) 2016/1148 wordt ingetrokken.	NIS 2-richtlijn	artikel 41, lid 1 en artikel 44	van kracht
7/11/2024	Toepassing van Verordening (EU) 2024/2690 De uitvoeringsverordening is rechtstreeks van toepassing vanaf de twintigste dag na de bekendmaking.	Vo. 2024/2690	artikel 16	van kracht
17/4/2025	Lijst van essentiële en belangrijke entiteiten Uiterlijk op deze datum stellen de lidstaten de lijst op; entiteiten dienen registratiegegevens in bij de autoriteiten.	NIS 2-richtlijn	artikel 3, lid 3 en 4	verstreken
17/10/2027	Eerste evaluatie van de richtlijn door de Commissie De Commissie evalueert de werking van de richtlijn en brengt verslag uit.	NIS 2-richtlijn	artikel 40	376 dagen

Drempels voor een significant incident

Voor de onderstaande rollen volgen de drempels rechtstreeks uit Verordening (EU) 2024/2690 en gelden zij sinds 7 november 2024.

Aanbieders van datacentradiensten (Artikel 8)

De strengste set drempels in de hele verordening. Voor datacentra is er GEEN drempel van 30 minuten en GEEN drempel van 5 % / 1 miljoen gebruikers — elke volledige onbeschikbaarheid van de dienst en elke inbreuk op de fysieke toegang is een significant incident.

- **a)** De datacentradienst is volledig onbeschikbaar — ZONDER tijdsdrempel.
- **b)** De beschikbaarheid van de dienst is langer dan 1 uur beperkt — ZONDER percentage- of gebruikersdrempel.
- **c)** De integriteit, vertrouwelijkheid of authenticiteit van gegevens is aangetast als gevolg van een vermoedelijk kwaadwillige handeling.
- **d)** De fysieke toegang tot het door de aanbieder geëxploiteerde datacentrum is geschonden.

Horizontale criteria (artikel 3, lid 1) — voldoen aan één criterium volstaat

- **a)** Financieel verlies — Het geleden of mogelijke financiële verlies is groter dan 500 000 EUR of 5 % van de totale jaaromzet van de entiteit in het voorgaande boekjaar — het laagste bedrag geldt.
- **b)** Lekken van bedrijfsgeheimen — Het incident heeft het weglekken van bedrijfsgeheimen in de zin van artikel 2, punt 1, van Richtlijn (EU) 2016/943 veroorzaakt of kan dat veroorzaken.
- **c)** Overlijden van een natuurlijke persoon — Het incident heeft het overlijden van een natuurlijke persoon veroorzaakt of kan dat veroorzaken.
- **d)** Aanzienlijke schade aan de gezondheid — Het incident heeft aanzienlijke schade aan de gezondheid van een natuurlijke persoon veroorzaakt of kan die veroorzaken.
- **e)** Ongeoorloofde toegang — Er heeft een geslaagde, vermoedelijk kwaadwillige en ongeoorloofde toegang tot netwerk- en informatiesystemen plaatsgevonden die ernstige operationele verstoringen kan veroorzaken.
- **f)** Terugkerende incidenten — Het incident voldoet aan de criteria van artikel 4: het heeft zich binnen zes maanden ten minste tweemaal voorgedaan, de incidenten hebben dezelfde kennelijke onderliggende oorzaak en voldoen samen aan het criterium van financieel verlies van artikel 3, lid 1, punt a). Zij worden samen als één significant incident beschouwd.
- **g)** Sectorspecifiek criterium — Het incident voldoet aan ten minste een van de sectorspecifieke criteria van de artikelen 5 tot en met 14 van de verordening.

Elektronischecomunicatieactiviteit — de drempels worden door het nationale recht bepaald. Verordening (EU) 2024/2690 is niet van toepassing op aanbieders van openbare elektronischecomunicatienetwerken en -diensten. Voor hen worden de drempels voor een significant incident door het nationale recht bepaald (artikel 23, lid 11, van de richtlijn) — deze module kent ze niet en geeft daarom geen cijfers.

Geschiedenis en voortgang

Er is nog geen momentopname opgeslagen. Een momentopname bevestigt de huidige stand van de beoordeling met datum, zodat latere rapporten de voortgang tonen.

Eerste momentopname opslaan

Nalevingsbeoordeling aan de hand van Richtlijn (EU) 2022/2555 van het Europees Parlement en de Raad (NIS 2) en Uitvoeringsverordening (EU) 2024/2690 van de Commissie — gemeenschappelijke module voor landen waarvan de module nationaal recht nog niet klaar is.

Vormt geen juridisch advies; alle gegevens blijven in deze browser of lokaal op uw computer.

Versie 1.2.0 · 6 oktober 2026 · [wijzigingenlijst](#)